

1526296-48.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... apurar eventual prática do crime de tráfico de drogas. No local, localizaram o acusado que, ao ser abordado, apresentou o documento mencionado. Os policiais, ao consultarem QRCODE do documento, verificaram que pertencia a pessoa diversa do ali mencionado. Ademais, apurou-se que havia mandado de prisão expedido contra o acusado, nos autos do processo nº 0000325-43.2018.8.26.0616.

0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526296-48.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526296-48.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296933/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21131995 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 5855/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2296933 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GONÇALVES RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

LEONARDO GONÇALVES RAMOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 304, c.c art. 297, ambos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 18h20min, na Rua Lírio do Vale, nº 17, bairro Sapopemba, nesta cidade e comarca, fez uso de documento público falso consistente em um documento de registro geral (RG), nº 64706141-7, em nome de Reinaldo Silva Correia.

Ainda, segundo a denúncia, policiais militares seguiram até o local dos fatos a fim de apurar eventual prática do crime de tráfico de drogas. No local, localizaram o acusado que, ao ser abordado, apresentou o documento mencionado. Os policiais, ao

consultarem QRCODE do documento, verificaram que pertencia a pessoa diversa do ali mencionado. Ademais, apurou-se que havia mandado de prisão expedido contra o acusado, nos autos do processo nº 0000325-43.2018.8.26.0616.

O réu foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva, conforme decisão proferida em fls. 41/43, pelo Juízo atuante em caráter de plantão. A denúncia foi recebida em fls.65.

O réu apresentou defesa prévia em fls. 71/73.

Mantido o recebimento da denúncia em fls. 86/87 e a prisão preventiva do acusado.

Posteriormente, certificou-se a citação do acusado em fls. 92.

O laudo pericial foi acostado em fls. 105/109.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação, absolvendo-se o réu, por insuficiência probatória quanto à aptidão do documento para iludir a fé pública.

A Defesa reiterou as alegações do MP, postulando a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, nos termos bem apontados pela zelosa representante ministerial.

Embora comprovado nos autos que o acusado efetivamente fez uso do documento apreendido a fls. 21, cuja falsidade foi atestada em fls 105/109, é flagrante que a falsificação não surtiu os efeitos esperados e pretendidos pelo acusado, haja vista ser claramente grosseira, tendo os policiais a reconhecido no local da abordagem, consoante indicou a prova oral hoje produzida.

A testemunha Hudson Farley Farias Santos disse que foi atender à ocorrência de disque denúncia, acerca de indivíduo foragido pela justiça que estaria usando documento falso. Constava no disque denúncia a descrição das características físicas da pessoa. A abordagem se deu na frente de um bar. O policial solicitou o documento, o réu apresentou, e logo viu que a aparência do documento era diferente, especialmente quanto à textura. O réu foi questionado sobre seu nome e logo admitiu que o nome do documento não era o seu, bem como que era procurado pela justiça. Possivelmente perceberia algo diferente no documento, mesmo que apresentado em uma abordagem de rotina.

A testemunha Janderson Davi Natalino confirmou relato do colega de farda.

Acrescentou que o réu logo se identificou como Reinaldo, e o documento apresentado inicialmente pelo réu tinha esse nome. Os policiais insistiram e o réu acabou admitindo que o documento era falso. O documento realmente aparentava ser falso, o número do IIRGD era desalinhado, possivelmente perceberia a falsidade se fosse apresentado em uma abordagem de rotina.

Em Juízo, ao ser interrogado, o réu admitiu a acusação, disse que realmente estava usando o documento falso. Logo no início da abordagem os policiais disseram "a casa caiu", e de imediato o réu admitiu seu nome verdadeiro. Alegou ter comprado o documento no centro de São Paulo, por desespero, pagou R\$ 4.500,00. Já foi condenado por tráfico de drogas, foi sua única condenação. Trabalhava fazendo bicos com vendas, ganha de R\$ 2.500,00 a R\$ 3.000,00 por mês. Estudou até a sexta série. Tem 4 filhos menores de idade.

Dos relatos dos policiais, nota-se que a falsidade foi percebida ainda no local da abordagem, de modo que é de ser reconhecido que o meio empregado pelo o réu para a prática do crime foi absolutamente ineficaz. Trata-se de falsidade perceptível *ictu oculi*, bastando a simples análise do documento, sendo, desnecessário conhecimento técnico acerca dos elementos de segurança de documentos de identidade.

Nesta esteira, flagrante a prática do crime impossível, pela ineficácia do meio utilizado para sua execução, importando destacar que a falsificação grosseira é aquela reconhecida facilmente, perceptível *ictu oculi*, que se faz sentir, desde logo, que o agente não teve cuidado de imitar a verdade (cf. Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 5ª ed., Atlas, 2005, pág. 2187), sendo esta claramente a hipótese dos autos. No contexto, porque o documento não estava apto a enganar o homem médio, é de rigor a absolvição do réu.

De todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu LEONARDO GONÇALVES RAMOS, qualificado nos autos, da imputação que o deu nestes autos como incurso nas sanções do artigo 304 c.c. Artigo 297, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Diante da absolvição, não mais se justifica a manutenção da prisão cautelar do réu, pelo que a revogo. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição do documento apreendido, comunique-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA